

통 보

1. 제 목 : 사옥 무상임대 관련 업무기준 마련 필요
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제3호에 따라 업무용 동산 및 부동산의 임대차·관리·운용 업무를 담당하며, 각 지역본부는 같은 세칙 제33조 제1항 제1호 라목에 따라 업무용 부동산의 임대차, 시설물 설치, 영선¹⁾ 및 각종 부대업무 등 관리업무를 담당하고 있다.

한편, 공사는 「직무규정」 제7조에 따라 12개 지역본부를 두고 있고, 2012년부터 지역본부 단독사옥 건축을 단계적으로 진행하여 감사일 현재 [표 1]과 같이 12개 지역본부 중 6개 지역본부가 단독 사옥을 보유(신축 5개, 매입 1개)하고 있으며, 그 중 4개 지역본부(○○·◆◆·◎◎·◇◇)는 사옥 일부 면적을 지방자치단체(이하 “지자체” 라 한다) 등에 무상 임대(사용대차) 하고 있다.

1) 영선(營繕) : 건축물 따위를 새로 짓거나 수리함

[표 1] 지역본부 사옥 현황

구 분	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
소유/임차	“기재 생략”											
건축/임주												
비 고												

* “기재 생략”

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「업무분장세칙」 제34조 제3호 및 제4호에 따르면 본사 각 부점은 소관업무에 관한 지역본부 업무의 조정·총괄 및 심사·지도 업무를 공통적으로 수행한다고 되어 있고

경영지원실은 업무용으로 취득한 토지, 건물, 차량운반구, 공구와 기구, 비품, 건설중인자산 등 유형자산의 효율적인 관리에 필요한 세부 사항을 정한 「유형자산관리요강」의 소관부점이며, 같은 요강 제5조 제3항에 따르면 유형자산은 회계단위별로 본사는 경영지원실장, 지역 본부는 지역본부 본부장이 관리하며 경영지원실장은 본사·지역본부 유형자산을 총괄 관리하도록 되어 있다.

한편, 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」(이하 “부동산 업무요강”이라 한다) 제47조에 따르면 임대업무는 임대를 추진함으로써 수익증대 및 자산가치를 제고하는 것을 목적으로 한다고 되어 있는데, 위 [표 1]과 같이 단독 사옥을 보유한 6개 지역본부 중 4개 지역본부(○○·◆◆·◎◎·◇◇)는 예외적으로 사옥 일부 면적을 지역사회와의 상생, 협력 및

기여 등의 목적으로 무상임대(사용대차)하고 있다.

따라서, 수익증대 목적으로 활용 가능한 사옥의 일부 면적을 예외적으로 무상임대(사용대차)하고자 할 때, 무상임대 할 수 있는 요건 및 계약서의 중요 내용 등에 대한 일관된 업무기준을 마련하여 운영할 필요가 있다.²⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 「유형자산관리요강」 및 부동산 업무요강 등의 내규를 점검한 결과 사옥을 무상임대 할 수 있는 요건 등 업무처리 기준이 마련되어 있지 않은 것으로 나타났으며

사옥 일부면적을 무상임대하고 있는 4개 지역본부(○○·◆◆·◎◎·◆◆) 계약서의 중요 내용을 대조해 점검한 결과

계약갱신 기준과 관련하여 ○○·◎◎·◆◆지역본부는 ‘1년’ 씩 갱신하도록 정하고 있는 것과 달리 ◆◆지역본부는 기존 계약기간과 동일하게 ‘5년’ 단위로 갱신하도록 되어 있고, 월 관리비 부담과 관련하여 ○○·◆◆·◆◆지역본부는 관리비를 사용면적에 따라 안분 부담시키고 있으나 ◎◎지역본부는 전기료만 부담시키는 등, [표 2]와 같이 각 지역본부에서 체결한 무상임대 계약서의 중요 내용이 서로 일관되지 않게 운영되고 있는 것으로 확인되었다.

2) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 ‘보다 효율적·효과적인 방법이 있는데도 편의상 관례대로 처리’, ‘기타 업무처리의 문제점을 인식하면서도 기존 관행을 그대로 답습하는 행태’를 소극행정의 한 유형으로 적시

[표 2] 지역본부 사옥 무상임대(사용대차) 계약 현황

구 분	○○지역본부	◆◆지역본부	◎◎지역본부	◇◇지역본부
계약상대방 (실사용)	□□□□□□□ □□□	◆◆◆◆◆◆◆*	■ ■ ■ ■ ■	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (◇◇)
최초 계약기간	2017. 4. 28. ~2022. 4. 28.	2018. 12. 1. ~2023. 11. 30.	2012. 10. 4. ~ 2014. 10. 3.	2014. 6. 23. ~ 2016. 6. 22.
계약갱신 기준	1년 단위 연장	동일한 조건 (5년)으로 연장	1년 단위 연장	1년 단위 연장
월 관리비 부담	사용면적 대비 안분	전기는 실제 사용량(계량기) 기준, 나머지는 사용면적 대비 안분	전기는 실제 사용량(계량기) 기준, 나머지는 <u>무상</u>	사용면적 대비 안분
기타사항	실 사용자가 입회인 자격으로 계약당사자에 포함	실 사용자가 계약당사자에 미포함	■ ■ ■ ■ 을 관장하는 ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇이 대리인 자격으로 계약당사자에 포함	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (◇◇)와 관련 있는 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■** 관장이 입회인 자격으로 계약당사자에 포함

* ◆◆지역 아동·청소년의 창의교육 지원을 목적으로 ◆◆◆가 운영

** 노인 일자리 전문기관으로 사단법인 ◎◎◎◎◎◎◎◎에 소속

그리고 ○○·◇◇지역본부 무상임대 계약서 제16조 제2항을 살펴보면 계약상대방이 각각 ◎◎시와 ▲▲시임에도 “◎◎시·▲▲시는 제3조 내지 제13조에 따른 의무³⁾를 부담하지 아니한다” 고 되어 있어, 향후 무상임대 계약기간 종료 시 원상복구 등과 관련한 분쟁이 있을 경우 불명확한 책임 주체 등으로 문제가 발생할 우려⁴⁾가 있다.

3) 월 관리비 부담, 손해배상 책임, 동산 종합보험 가입 의무, 원상복구 및 명도 책임 등에 대한 내용으로 일반적인 임대차계약에서 임차인으로서 지켜야할 의무 등을 규정하는 조항들로 구성

4) <감사자문위원 의견(2021. 12. 9.)> 지자체 사업을 지원하기 위한 무상임대 취지 등을 감안하여 지자체의 책임을 명확히 하고 원상복구 또는 관리비 납부를 보장받기 위해서는 지자체의 권리양도 및 의무 면책을 포괄적으로 규정하는 조항을 삭제하고, 지자체가 실 사용자와 연대하여 의무를 부담하거나 지자체가 최종적으로 책임을 지도록 하는 내용을 포함시킬 필요가 있음

또한, 무상임대 계약서 말미의 서명란을 보면 지자체 임차면적의 실 사용자가 입회인 또는 대리인의 형태로 표기되어 있는데, 감사실에서 외부 법률자문(감사자문위원 앞)을 통해 회신 받은 결과에 따르면 통상 입회인은 계약과 직접 관계가 없는 제3자가 계약을 확인 또는 증명하기 위해 두는 참고인의 성격을 지니고 있어 해당 계약의 직접적인 영향을 받는 실 사용자를 입회인으로 보기는 어려우며, 대리인의 경우에도 지자체와 실 사용자 간 대리권 위임이 확인이 되어야만 대리인으로서의 자격이 유효하다 할 것이므로 계약서 작성 주체에 관한 사항도 명확히⁵⁾ 할 필요가 있다.

한편, 건강보험공단 「고정자산관리규칙」 제38조 제2항에서는 사옥 일부면적을 무상임대할 수 있는 사유를 정하고 있고 같은 조 제3항에서는 무상임대 사유 소멸 시 사용 중단 또는 유상사용 전환하도록 정하고 있는 등, [표 3]과 같이 타 공공기관에서는 무상임대에 관한 업무기준을 내규에 두고 있다.

[표 3] 사옥 무상임대 관련 타 기관 내규 사례

기관명	관련 내규	관련 조항
건강 보험 공단	고정자산 관리규칙	제38조(임대·무상대여) ① 고정자산 관리자는 다음 각 호의 요건을 충족하는 경우에는 그 관리하는 사옥의 일부를 임대할 수 있다. 1.~2. (생 략) ② 제1항에 따라 사옥의 일부를 임대할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무상으로 할 수 있다.<개정 2021.4.26.> 1. 공단 직원의 복리후생을 목적으로 사용하는 경우 2. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관」, 그 밖의 공공단체가 공공의 목적으로 사용하는

5) <감사자문위원 의견(2021. 12. 9.)> 가급적 공사와 지자체(위임받은 대리인 포함)만 당사자로 하여 계약을 체결하도록 하고 지자체와 실 사용자 간에는 별도로 계약을 하도록 하며, 실 사용자가 해당 지자체의 소속부서나 기관이 아닌 경우에는 실 사용자도 사용대차 계약의 당사자로 포함시켜 3자(공사-지자체-실 사용자) 간 계약을 진행하는 방안을 고려해 볼 필요가 있음

기관명	관련 내규	관련 조항
		<u>경우</u> <u>3. 그 밖에 이사회의 심의·의결을 거친 경우</u> <u>③ 제2항의 사유가 소멸된 경우 사용을 중단하게 하거나 유상 사용으로 전환하여야 한다.<신설 2021.4.26.></u> <u>[전문개정 2016.9.20.]</u>
국민연금공단	고정자산관리규정	제29조(임대료 등) ①~② (생략) <u>③ 자산관리담당은 이사장 승인을 얻어 그 소관에 속하는 고정 자산중 공단 업무수행을 방해하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 무상으로 대여할 수 있다.</u> <u>1. 공단 직원의 복리후생을 목적으로 직원이 이용하기 위한 시설인 때</u> <u>2. 그 밖에 이사장이 필요하다고 인정하는 때</u>

따라서, 공사도 사옥 일부면적을 예외적으로 무상임대 할 수 있는 요건과 계약서의 중요 내용 등을 명확히 하여 일관된 기준으로 업무 처리가 이루어지도록 할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 표준계약서(안) 마련 등 업무처리 기준 수립의 필요성에 공감하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 사옥을 예외적으로 무상임대 할 수 있는 요건과 계약서의 중요 내용 등에 대한 일관된 업무기준을 「유형자산관리 요강」 등에 마련하시기 바랍니다.(통보)